



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית רחוב המלאכה 18 רעננה

התובעת:

באמצעות ב"כ: עו"ד שקד גלעד

נגד

וייסברד דוד

הנתבע:

באמצעות ב"כ: עו"ד עמית סער שלום

פסק דין

לפניי תביעה למתן סעד כספי לחיוב הנתבע בגין חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לשנים 2018-2020.

הרקע להליך בקצרה

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב המלאכה 18 רעננה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 17.10.1988, והידוע כחלקה 343 בגוש 7656 (להלן - "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו ארבעה אגפים ו-117 יחידות. לבית תקנון מוסכם מתאריך 17.10.1988 (להלן - "התקנון המוסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב המלאכה 18 רעננה (להלן - **"התובעת"** או **"הנציגות"**).

4. הנתבע, דוד וייסברד (להלן - **"הנתבע"**) הוא הבעלים של תת חלקה מספר 29 המצויה בקומה השנייה בבית המשותף.

המחלוקת בקצרה

5. לטענת התובעת במסגרת כתב התביעה שהוגש בתאריך 19.8.2020 (להלן - **"כתב תביעה"**) הנתבע, הוא בעל יחידה שהוגדרה כביתן גדול, ומשכך בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, עליו לשלם הוצאות אחזקה בסך של 300 ₪ לחודש. אלא שהנתבע, חרף חובתו, לא שילם את חלקו היחסי ברכוש המשותף לשם נשיאה בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש בבית המשותף, בסך כולל של 9,600 ₪ בגין השנים 2018-2020 (להלן - **"תקופת התביעה"**).

6. לטענת הנתבע במסגרת כתב ההגנה שהוגש בתאריך 17.1.2021 (להלן - **"כתב הגנה"**) נציגי הוועד הקודמים, הרצל נורי וברוך ברגר (להלן - **"נציגי הוועד"**) הזניחו את תחזוקת הבניין באופן קיצוני, דבר שאילץ את הנתבע להגיש בעבר שתי תביעות בשל חדירת מי גשמים מהגג ומהקירות אשר מהווים רכוש משותף. כמו כן, השניים הפרו את הצו השיפוטי של המפקחת בכך שבניגוד לצו לא הציגו את מסמכי הנציגות וזאת אף על פי שהנתבע ביקש פעמים רבות לעיין במסמכי הנציגות. עוד הצהירו השניים לפני המפקחת בשנת 2019 כי הם מתפטרים מהנציגות. השניים מכנסים אסיפות שלא כדין, ובאופן פסול הם מזמינים לאסיפה רק את תומכיהם.

7. לטענת הנתבע, נציגות הוועד לא נבחרה כדין והיא פועלת הן בניגוד לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - **"חוק המקרקעין"**), והן בניגוד לתקנון המוסכם של הבית המשותף לפיו יש למנות ארבע נציגויות שונות לכל אחד מארבעת האגפים ונציגות-על. בהקשר זה טוען הנתבע שאילו הייתה קיימת נציגות חוקית אשר הייתה מציגה לו את מסמכי הנציגות הכוללים הכנסות והוצאות, לא הייתה לו כל התנגדות לשלם את חלקו בדמי הוועד. הנתבע שילם לאורך השנים סכומי כסף נכבדים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לנציגות אך הבין כי כספו אינו משמש לתחזוקת הבניין וכי הנציגות מבצעת גבייה סלקטיבית וגובה רק ממי שנוח לה.

8. עוד נטען כי על הנציגות החוקית לחלק את ההוצאות בין בעלי הנכסים לפי סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קרי לפי שטח רצפת הנכס של כל בעל נכס.

מהלך הדיון

9. בתאריך 2.6.2021 התקיים דיון מקדמי במעמד הצדדים שבו נשמעו טענותיהם בבקשת הנתבע למחיקת התביעה על הסף. בסוף הדיון התקבלה החלטה לפיה יוגשו תצהירי תובעת ונתבע בצירוף המסמכים הרלוונטיים (להלן – **"החלטה מתאריך 2.6.2021"**).

10. בתאריך 15.8.2021 הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית מטעמה החתום על ידי ברוך ברגר. (להלן – **"תצהיר עדות ראשית התובעת"**)
בתאריך 3.10.2021 הגיש הנתבע תצהיר עדות ראשית מטעמו החתום על ידי דוד וייסברד. (להלן – **"תצהיר עדות ראשית הנתבע"**)

11. בתאריך 6.12.2021 התקיים דיון הוכחות שבו נחקרו מר ברוך ברגר מטעם התובעת, ומר וייסברד מטעם הנתבע. בתום דיון ההוכחות ביקש הנתבע להגיש סיכומים בכתב בשל סיבות אישיות שאין זה המקום לפרטן, ומשקיבל גם את הסכמת התובעת לכך, ראיתי לנכון לקבל את הבקשה באופן חריג ולהורות כי הסיכומים יוגשו בכתב (להלן – **"פרוטוקול דיון הוכחות"**).

תמצית טענות התובעת בסיכומיה

12. החוק מטיל את חובת תשלום מיסי הוועד על בעלי הנכסים, אין חולק על כך שהנתבע הוא בעל נכס בבניין, אך הוא אינו משלם פרוטה מאז שנת 2017. לא קיים פטור מתשלום דמי ועד לאף אחד מבעלי הנכסים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. אשר לטענת הנתבע שהנציגות לא נבחרה כדין, בהתאם לנספח ב' לכתב התביעה, נראה כי ההזמנה לאסיפה הכללית בוצעה כדין ונושא בחירת הנציגות היה על סדר היום כנדרש, נוסף על כך בהתאם לפרוטוקול נראה כי הנתבע בעצמו היה נוכח באסיפה שבמסגרתה נבחרה הנציגות. יש לציין כי בתאריך 31.12.2019 הגישו נורי וברגר הודעת התפטרות אך בתאריך 15.1.2020 התקיימה אסיפת בעלי נכסים במסגרתה ביקשו המשתתפים כי נורי וברגר יסכימו לחזור ולכהן כחברי ועד.

14. בחקירתו הודה הנתבע כי הפסיק לשלם את דמי הוועד מכיוון שאינו מרוצה מתחזוקת הבניין, לאחר מכן החליף את גרסתו וטען כי לכאורה מתקיים הליך משפטי ובנוסף טען כי הוא עומד להגיש תביעה נגד הנציגות אך התביעה לא הוגשה עד היום.

15. בחקירתו הודה הנתבע ובניגוד לטענותיו לאורך ההליך, כי הוא בחר את ברוך ברגר לשמש כחבר הנציגות, על כן יש לדחות את טענתו העיקרית של הנתבע שחברי הוועד לא נבחרו כדין.

16. אשר לטענת גילוי המסמכים, יובהר כי בשום שלב לא דרש הנתבע מסמך ספציפי. גם אם לנתבע היו דרישות לקבלת מסמכים אין זו סיבה מספקת להפסקת תשלום דמי ניהול למשך מעלה משלוש שנים.

17. הנתבע לא תמך טענותיו בראיות רלוונטיות ולא זימן עדים לטובתו, דבר אשר פועל לרעתו. הנתבע מודה שהוא חייב לשלם את דמי הניהול אך לטענתו קיימות נסיבות מיוחדות אשר לאורך הוא פטור מתשלום, ולכן נטל ההוכחה מונח על כתפיו, הנתבע לא הצליח לעמוד בנטל הראיה.

תמצית טענות הנתבע בסיכומיו

18. התובעת לא הוכיחה את תביעתה לחוב של הנתבע כלפיה ואת מעמדה החוקי, התצהיר שהוגש מטעמו של ברוך ברגר הוא קצר ולא צורף לו מסמך כלשהו ועל כן כשלה התובעת בהוכחת תביעתה. לעומת זאת הנתבע תמך כנדרש את ראיותיו בראיות אשר צורפו לתצהירו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. הנציגות נבחרה שלא כדין ובניגוד להוראות התקנון המוסכם ולחוק המקרקעין, כמו כן, בעבר טען בא כוחה של הנציגות בפני המפקחת על רישום המקרקעין, שאין לבניין נציגות, כך שלא ייתכן שנבחרה נציגות קודם למועד הודעתו.

20. גם אם נציגות הבית הייתה חוקית, אין יסוד לדרישה הכספית המפורטת בכתב התביעה, החיוב לשלם את דמי הועד נקבע בסעיף 58 לחוק המקרקעין אשר לפיו כספים שנציגות רשאית לגבות מיועדים למימון ההוצאות שהוצאו בפועל לצורך החזקתו התקינה וניהולו של הרכוש המשותף או שיש להוציאן בקרוב.

21. תקופת התביעה מתייחסת לשנים שבהן ידוע בדיוק מה גובה ההוצאות שהוצאו בפועל, ועל כן ברור כי דרישת התשלום חייבת להתבסס על הוצאות שהוצאו בפועל ולא על הוצאות שנושאות פני עתיד.

22. התובעת לא הציגה נתון או מסמך כלשהו על אודות הוצאות או הכנסות בכל שנה. התובעת לא הציגה נתון או מסמך כלשהו שממנו ניתן לחשב סכום כספי.

23. נראה כי ברגר ונורי מסתירים בזדון את מסמכי הנציגות במטרה להסתיר פעולות לא חוקיות שביצעו.

דיון והכרעה

טענתו המקדמית של הנתבע לפיה הנציגות שהגישה את התביעה, אינה הנציגות

החוקית - נדחית

24. טענתו המקדמית של הנתבע, היא שהנציגות שהגישה את התביעה, אינה הנציגות החוקית, ומשכך דין התביעה להידחות. אלא שחוק המקרקעין אינו מכיר במצב של היעדר נציגות, ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוב') ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם [ראו למשל עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה (נבו) 28.04.2019 (להלן-"פסק דין ארביב"); (המפקח על המקרקעין ירושלים)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

408/19 נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ (נבו 20.04.2021); (המפקח על המקרקעין רחובות) 545/18 כהן-לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף - רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ, בפסקה 40 (נבו 25.04.2021).

25. הנתבע, לא הצביע על כל נציגות אחרת, שהיא לדעתו הנציגות החוקית של הבית המשותף, לכן טענתו של הנתבע, נדחתה. לכך יש להוסיף, שבחקירתו הנגדית, אישר הנתבע כי בעת שהייתה בעיית רטיבות בביתן שבבעלותו, ידע לפנות לאותם חברי נציגות המכהנים כיום, כדי שיטפלו בבעיה (עמ' 7 ש' 17-18 לפרוטוקול דיון ההוכחות). לכן גם מבחינה עובדתית, טענתו כיום שהנציגות אינה הנציגות החוקית, אינה עולה בקנה אחד, עם העובדות כפי שהוא ראה אותן בזמן אמת.

26. גם העובדה כי רוב רובם של בעלי היחידות בבית המשותף, שילמו את חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, לידי הנציגות, מעידה על כך שהם אכן רואים בה כנציגות החוקית. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בפסק דין ארביב לעיל: "הוכח למפקחת כי כל בעלי הדירות, כיבדו את הנציגות הפועלת, ואשררו את חוקיותה בתשלום חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. במצב דברים זה אין איפוא כל פגם, כי המפקחת ראתה נציגות כחוק באלה אשר פעלו בפועל בהסכמת הדיירים, ולמעשה אף בהסכמה שבשתיקה של המערער, עד אשר הוא נתבע לשלם את חלקו בהוצאות" (ראו גם ע"א (מחוזי ת"א) 3977-07 עזבון המנוח רפאל אלואשוילי ז"ל נ' נציגות הבית ברח' בזל 33 בתל-אביב, בפסקה 17 (נבו 20.06.2010)).

27. הנתבע לא מחה על הרכבה של הנציגות לפני הגשת התביעה נגדו. הנתבע גם לא ביקש לזמן אסיפת דיירים כדי לבחור נציגות אחרת על פי הוראות התקנון והוא אף לא הציע עצמו כחבר בנציגות.

28. לפיכך, יש לראות בנציגות הקיימת כרגע בבניין כנציגות החוקית. יודגש כי אין בקביעתי זו, כדי לבטל את הוראות התקנון המוסכם החל על הבית המשותף, לכן, בישיבת הנציגות הקרובה, על האסיפה הכללית, לבחור נציגות חדשה, תוך שכמובן גם חברי הנציגות הנוכחית יוכלו להיבחר, והכול בהתאם להוראות התקנון המוסכם [ראו והשוו ע"א (מחוזי ת"א) 3977-07 עזבון המנוח רפאל אלואשוילי ז"ל נ' נציגות הבית ברח' בזל 33 בתל-אביב, פסקה 18 (נבו 20.06.2010)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. לכך יש להוסיף כי ממילא, אין חובה שלפני הגשת תביעה כספית נגד בעל דירה, בקשר עם אי-תשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, תפנה הנציגות אל אסיפת הדיירים כדי שתאשר לה להגיש את התביעה. פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות בבית, לרבות לצורך הגשת תביעה נגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לשימושים הנעשים ברכוש המשותף [ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו 27.6.2017); י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז - 1997, 469-466].

טענת הנתבע לפיה כתנאי לתשלום, על הנציגות להראות כי הוציאה את ההוצאות

בפועל, להידחות

30. בהתאם להוראת סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. מדובר בחובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך שלא לפגוע בבעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 722/20 נציגות הבית המשותף ברח' תל חי 40 כפר סבא נ' חב' כהן יצחק בית מסחר לכלי בית בע"מ, בפסקה 49 והאסמכתאות שם (נבו 23.03.2022).

31. כפי שכתבתי בפסק דין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 658/20 נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' אלמז ליבנת (נבו 05.08.2021) (להלן - "פס"ד אלמז"), נקודת המוצא היא שאי אפשר לקבל מצב, שבו אחד מבעלי הדירות, יעשה דין לעצמו, ויחליט שאינו משתתף בהוצאות השוטפות, תוך כדי העלאת תירוצים שונים לרבות בטענה שלא הומצאו לו מסמכים או בטענה שלא הוכח הצורך בתשלום הוצאות האחזקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. תשלום דמי הוועד השוטפים הוא בגדר תשלום חובה, שאינו נתון לשיקול דעתו של בעל הדירה. שאחרת כיצד יוכל להתנהל הבית המשותף? דומה הדבר לסכסוך כספי שיש לאזרח אל מול מדינת ישראל או אל מול הרשות המקומית שבה הוא מתגורר, כאשר לטענתו המדינה או הרשות המקומית חבה לו כספים מסיבות שונות, או אינה מבצעת את תפקידה כראוי. היעלה על הדעת שהוא יפסיק לשלם את מס ההכנסה או את המע"מ לרשויות המס? היעלה על הדעת כי הוא יפסיק לשלם את דמי הארנונה השוטפים? כך בדיוק גם בכל הקשור לתשלום ועד הבית השוטפים (פסק דין אלמז, בפסקה 14). אי אפשר לקבל מצב שבו בעל דירה יתנה את תשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, בהצגת דוחות, מסמכים, או בהצבת תנאים שונים, מוצדקים ככל שיהיו, לרבות העלאת טענות בקשר עם התנהלות הנציגות (המפקח על המקרקעין ירושלים) 408/19 **נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ** (נבו 20.04.2021).

33. לפיכך, טענות הנתבע שעל הנציגות להראות כי הוציאה את ההוצאות בפועל, ולהציג דוחות בטרם ישלם את חובו, וגם טענותיו של הנתבע כאן בנוגע להתנהלות הנציגות כמצדיקות את אי תשלום החוב, דינן להידחות [עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו, 15.04.2019)].

34. לכך יש להוסיף, שככל שלבעל דירה, יש טענות נגד התנהלות הנציגות, עליו להעלותן במסגרת תביעה עצמאית ונפרדת, וטענות אלו אינן עומדות לו כטענות הגנה כשמוגשת נגדו תביעה בקשר עם הוצאות אחזקת הרכוש המשותף [רע"א (ירושלים) 294/87 **ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים** (נבו 28.10.1987); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב**, בפסקה 10 (נבו, 15.4.2019)]. בחקירתו הנגדית, לא ידע הנתבע להשיב, מדוע לא תבע את הנציגות, אף על פי שבסעיף 3 לתצהירו, טען שבכוונתו לעשות זאת (עמ' 5 ש' 36 - עמ' 6 ש' 5 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

חישוב חוב הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

35. כאמור, בתביעה טענה הנציגות, כי באסיפת הדיירים הוחלט כי גובה דמי הניהול, יהיה בהתאם לגודל היחידה (ביתן), יחידה גדולה כמו זו של הנתבע, תשלם 300 ₪ לחודש, ואילו יחידה קטנה (ביתן קטן), תשלם 200 ₪ לחודש.

36. לטענת הנתבע, חישוב תשלום ההוצאות צריך להיות לפי שטח הרצפה, בהתאם להוראות סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין (ראו סעיף 13 לכתב ההגנה), ולא כפי שחושב על ידי התובעת.

37. בעניין זה, מסכים אני עם הנתבע ואסביר. לבית המשותף, נרשם תקנון מוסכם, שהוא למעשה הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני [רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו 16.01.2013)]. משנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 **ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון**, בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו 10.08.2021); עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ**, בפסקה 24 (נבו 08.10.2021).

38. אלא שהתקנון המוסכם בבית המשותף שותק בעניין חישוב ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, לכן, ברירת המחדל היא הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין אשר קובע כי החישוב יהיה לפי: **יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר** (ההדגשה אינה במקור, מ"פ)

39. די במקרה בו אחד מבעלי היחידות אינו מסכים לחלוקת תשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף באופן שונה מזה שנקבע בחוק המקרקעין או בתקנון הבית המשותף, או חוזר בו מהסכמה שניתנה על ידו קודם לכן, כדי לבצע את החישוב בהתאם לחוק או לתקנון המוסכם, גם אם התקבלה החלטה שונה או היה קיים נוהג שונה בבית המשותף. ככל שקיים בבית המשותף נוהג תשלום שווה בשווה כל השנים, בשונה מהוראות חוק המקרקעין או בשונה מהוראות התקנון המוסכם, נוהג זה חל ומחייב, כל עוד לא דרש מי מבעלי הדירות בבית לחדול ממנו ולחייב בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין בהתאם ליחס שטחי הרצפות של הדירות. [ראו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/485/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף,
ברח' המגינים 53, חיפה, פסקאות 12-13 (נבו 24.10.2011).

40. וכן, בעל דירה ששילם על פי חלוקה השונה מזו הקבועה בחוק המקרקעין או בתקנון המוסכם החל על הבית, יש לראות את עצם התשלום כהסכמה לחלוקה השונה של ההוצאות, ובתשלום ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים, ולא תקום לו הזכות להחזר בגין התקופה הקודמת [ע"א (מחוזי חיפה) 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח', בפסקה 20 (נבו, 4.3.2002); א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331].

41. בענייננו, החלטת האסיפה הכללית, עומדת בניגוד ללשון סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, ומשכך היא אינה יכולה להישאר על כנה. ככל שבעלי הדירות מעוניינים לשנות את צורת התשלום באופן שונה מזה המופיע בחוק המקרקעין, עליהם לדאוג לתקן את התקנון המוסכם בהתאם להוראות סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, אך כל עוד לא תוקן התקנון המוסכם, וכאשר בעל דירה הביע את מחאתו המפורשת ביחס לחישוב, יש לחשב את הוצאות החזקת הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין. חישוב זה כאמור, הוא חישוב צופה פני עתיד.

42. עיון בנסח רישום הבית המשותף ובצו רישום הבית המשותף, אשר כידוע הם הוכחה חותכת לתוכנם [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 אברהם מרטינו נ' איתן רילוב, בפסקה 20 (נבו 25.11.2012)], מעלה כי שטח הרצפה של תת חלקה 29, שבבעלות הנתבע, הוא 97.36 מ"ר, כאשר שטח הרצפה הכולל של כלל תתי החלקות בבית המשותף הוא 9959.25 מ"ר.

43. לפיכך, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, יחושבו לפי היחס שבין שטח רצפתו של הנתבע (97.36), ליחס שטח הרצפה הכולל בבית המשותף (9959.25), ולא לפי החישוב עליו החליטה האסיפה הכללית (300 ₪ לחודש).

סוף דבר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

44. הנתבע ישלם את חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, בגין תקופת התביעה, לפי חלקו היחסי של הנתבע ברכוש המשותף, בהתאם לסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, קרי – **97.36/9959.25**.

45. על התובעת להציג לנתבע בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין את דוח ההכנסות וההוצאות לשנים 2018-2020, בצירוף חישוב חוב הנתבע לתקופת התביעה שיחושב כאמור לעיל.

46. התשלום יבוצע על ידי הנתבע בתוך 14 ימים מהמועד שבו הומצא לו על ידי התובעת דו"ח ההכנסות וההוצאות לשנים 2018-2020 ואופן ביצוע החישוב, כאמור לעיל. ככל שהתשלום לא יתבצע על ידי הנתבע במועד זה, יישא התשלום הפרשי ריבית והצמדה כדין, ממועד הגשת התביעה (19.8.2020), ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

הוצאות ההליך:

47. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחוייב בהוצאות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 **אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (נבו 28.2.2018) (להלן - "**עניין אורהייטק**")). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 הקובעת כי "חיוב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

48. הטעמים לכך הם מניעת חסרון כיס מן הצד הזוכה; הרתעת תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק; ועידוד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 1239/19 **שאול נ' ניידלי תקשורת בע"מ**, פסקה 55 (נבו 8.1.2020)).

49. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

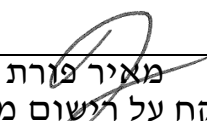
מס' תיק: 6/485/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153(ג) לתקנות וראו גם עניין אורחייטק). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות [ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת פסקה 26 (1.9.2015)].

50. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שאומנם התקבלו טענות התובעת בקשר לכך שהנתבע פעל בניגוד לדין שעה שלא שילם את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, אך מנגד, התקבלה טענת הנתבע ביחס לאופן החישוב, החלטתי שנכון יהיה לחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, על הצד הנמוך, בסך כולל של 1500 ₪. הוצאות ההליך ישולמו על ידי הנתבע לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ה אייר תשפ"ב, 26 מאי 2022, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה